

1534136-03.2019.8.26.0286

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... apenas para assegurar o produto do roubo ou mesmo para fugir da ação da vítima, configura, na espécie, crime de roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas. Dessa forma, o réu não deve ser responsabilizado pelo crime da subtração violenta do patrimônio alheio, ainda, diante da ausência do dolo de matar, afirmou que o crime deve ser desclassificado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 Itu/SP

Telefone: (11) 4022 1101 - E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 22 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:

1534136-03.2019.8.26.0286 - Controle nº 2019/002018

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

GABRIEL FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO 49346443

Vistos.

GABRIEL FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, incisos I, e §3º, inciso I, c.c. artigo 29, "caput", todos do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta de 19 horas e 30 minutos, na Rua

Professora Maria das Dores Luporine nº 18, Bairro Jardim Santos Dumont, nesta Cidade e Comarca de Itu/SP, agindo em concurso e previamente ajustado com RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS, vulgo "foguinho" ou "ferrugem", processado em autos desmembrados, tentou subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Marcelo Zanetoni da Silva, Natacha Rodrigues Zanetoni da Silva e Josefa Rodrigues da Silva, mantendo-as em seu poder, restringindo sua liberdade e ocasionando lesões corporais de natureza grave na vítima Marcelo Zanetoni da Silva.

A denúncia foi recebida em 20/08/2020 (fls. 343/345), sendo o réu Gabriel citado pessoalmente às fls. 420 e o réu Rafael citado por edital às fls. 454.

A resposta à acusação foi regularmente apresentada pela defesa do réu Gabriel às fls. 447/448, oportunidade em que foram arroladas quatro testemunhas exclusivas. Por sua vez, a resposta à acusação do réu Rafael foi apresentada às fls. 466/472, tendo sido arrolado as mesmas testemunhas previamente arroladas pela acusação, além das quatro testemunhas arroladas em comum com a defesa do corréu Gabriel.

Durante a instrução probatória e antecipação da prova em relação ao réu Rafael, foram ouvidas as vítimas Marcelo Zanetoni da Silva, Natacha Rodrigues Zanetoni da Silva e Josefa Rodrigues da Silva, três testemunhas arroladas em comum, Bruno Ceccolini, Cirineu Yasuda Alves de Lima, ambos policiais civis, e Carlos Domingues Munis, policial militar, e quatro testemunhas arroladas em comum pelas defesas dos réus, Andressa Soares Vasconcelos da Conceição, Henrique Fernando da Silva Sousa, Elisangela Aparecida Santos de Paula e Luis Washington Miranda.

Houve o aditamento da denúncia pelo órgão ministerial para constar que houve efetiva subtração de alguns bens, consistentes em aparelhos de telefonia celular pertencentes a Natacha, Josefa e Marcelo e algumas bijuterias, sendo que os aparelhos celulares foram posteriormente recuperados, mas as bijuterias não.

O aditamento foi recebido pelo juízo, diante da presença dos requisitos legais, em consonância com as provas produzidas, tendo as partes se manifestado no sentido de que não teriam outras provas para produzir.

Posteriormente, foi interrogado o réu Gabriel, sendo determinado o desmembramento do feito em relação ao acusado Rafael, citado por edital.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais, oralmente, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia.

Ressaltou que o acusado Gabriel não negou que compareceu ao local dos fatos. No mais, destacou que Gabriel sempre foi reconhecido pelas vítimas Natacha e Marcelo. Entretanto, ao ser interrogado em juízo, o réu Gabriel afirmou que não sabia das intenções do corréu, pessoa que estava armado e que o teria enganado, porque estava no local acreditando que iria acompanhá-lo apenas para cobrar uma dívida. A versão esculpatória do réu, contudo, não altera o panorama fático apresentado pela acusação, respaldado pela prova colhida. Alegou que caso não houvesse convergência de interesses, o réu teria saído da residência da vítima. Aduziu que as vítimas esclareceram que os réus estavam bastante nervosos e violentos. Quanto à tese de coação moral irresistível, ponderou que esta não cabe ser reconhecida, diante do relatado pelas vítimas, no sentido de que os acusados dividiam tarefas, eram extremamente agressivos e violentos, sendo que somente se distanciaram no momento do disparo, quando o corréu saíria com a vítima Marcelo para pegar mais dinheiro. A intimidação, a amarração e supervisão das vítimas foram efetuadas pelos dois denunciados. Ponderou que em relação de cooperação dolosamente distinta, não aproveita a defesa, eis que as vítimas foram expostas a intenso sofrimento moral, sendo que o resultado estava dentro do domínio do fato, dentro das condições que poderiam ocorrer a qualquer momento. Salientou que o réu se dispôs a participar de roubo com arma de fogo, devidamente municiada, detendo plena ciência de que o corréu a portava, tratando-se de circunstância objetiva que se comunica a todos os envolvidos, sendo o resultado previsível, considerando que o delito poderia a qualquer momento dar errado e ser a arma utilizada, como de fato foi, eis que a vítima Marcelo ao reagir ao delito acabou sendo baleada. Desta forma, diante da anuência do acusado em participar do roubo, nas circunstâncias em que foi perpetrado, conclui-se que ele tinha ciência quanto as possíveis consequências do

delito. Pontuou que o Código Penal adota a teoria monista. Asseverou que o crime é preter doloso, sendo que o resultado mais grave se deu a título de culpa. Ressaltou que a vítima sob o contraditório esclareceu que foram subtraídos alguns celulares, que foram recuperados, além de algumas bijuterias, não havendo qualquer motivo para a vítima inventar tais fatos em juízo. Ademais, destacou que a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, nos termos do que dispõe a Súmula 582 do STJ. Quanto a dosimetria requereu o aumento na primeira fase, em virtude das sequelas, traumas das vítimas, conduta extremamente violenta dos acusados, exagerando dos meios vexatórios. Na segunda fase ponderou que não houve confissão do réu, nem parcial, pois alegou fato atípico. Na terceira fase deve ser aplicada as causas de aumento, decorrentes da restrição de liberdade (Agravamento no Resp no STJ nº 366613 de GO restabeleceu causa de aumento), do emprego da arma, do concurso de agentes. Postulou a imposição do regime fechado, sem direito de recurso em liberdade. A defesa do réu Gabriel, em alegações finais, na forma de memoriais (fls. 571/590), arguiu que se trata de inexigibilidade de conduta diversa, na modalidade de coação moral irresistível, devendo o réu ser absolvido, eis que não praticou o crime previsto no artigo 157, §3º, do Código Penal. No mais, ponderou que não houve animus necandi. A defesa afirmou que o roubo, tal como previsto no art. 157 do Código Penal, é composto pela subtração patrimonial, conjugada com o emprego de violência à pessoa ou grave ameaça, sendo que o artigo 157, § 3º do Código Penal trata de crime pluriofensivo que contém, na sua definição, dois crimes reunidos numa só descrição típica, violando dois bens jurídicos, pois, ao tempo em que atinge o bem jurídico vida, lesa também o patrimônio. Ressaltou que quando da violência resulta lesão corporal grave, deve haver crime de roubo qualificado pelo resultado, com previsão de pena de reclusão de 07 (sete) a 18 (dezoito) anos, além de multa, nos termos da 1ª parte do parágrafo 3º do art. 157 do Código Penal. Ainda afirmou que, quando da violência resulta morte, haverá crime de latrocínio, com previsão de pena de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa, nos termos da 2ª parte do parágrafo 3º do art. 157 do Código Penal. Arguiu que o Ministério público, na denúncia, imputou ao réu a prática do crime de latrocínio, figura tipificada no art. 157, § 3º, segunda parte, embora não tenha apontado em que consistiu tal delito, além de não ter demonstrado o dolo do agente. Ressaltou que para a caracterização do crime de latrocínio deve restar claro e indubitável que o evento morte, almejado como meio para assegurar a subtração da coisa móvel, era querido pelo agente, mas não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. Ponderou que o Ministério Público não demonstrou que ao efetuar o disparo pelo outro réu, teve Gabriel a intenção de matar ou de lesionar a vítima. Assim, afirmou que em qualquer dos casos do § 3º do artigo 157, é de se notar que, sendo o crime único, evidente que sua consumação só ocorre quando consumados ambos os crimes que o integram, a contrário sensu, ainda que se tenha consumado um dos delitos que o compõem, ele ainda será imperfeito, incompleto, enquanto não se consumir o outro delito que o integra. Neste sentido, arguiu que não houve dolo do acusado em matar a vítima, porque se assim fosse, certamente teria alcançado o seu intento. Ressaltou que não havendo dolo no delito previsto na 2ª parte do parágrafo 3º do art. 157 do Código Penal, à míngua de elemento subjetivo do tipo, o dolo do agente não pode presumido. Ponderou que se o réu não quis nem assumiu o risco de produzir o evento morte, tendo agido com violência apenas para assegurar o produto do roubo ou mesmo para fugir da ação da vítima, configura, na espécie, crime de roubo majorado pelo emprego de arma e em concurso de pessoas. Dessa forma, o réu não deve ser responsabilizado pelo crime da subtração violenta do patrimônio alheio, ainda, diante da ausência do dolo de matar, afirmou que o crime deve ser desclassificado para o previsto no 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal. A defesa arguiu que o réu não sabia da intenção de seu comparsa em praticar o latrocínio, não podendo responder por crime mais grave, o latrocínio, se sua intenção era cometer o roubo. Nesse sentido, pelo previsto no artigo 29, §2º, o legislador preferiu punir os concorrentes no limite de sua finalidade da conduta, não podendo o agente que não quis concorrer para o crime mais grave, ser punido da

mesma forma daquele que pretendia e se comportou de forma a praticar o crime menos grave. Ponderou que o excesso praticado pelo réu Rafael, não pode ser imputado ao acusado, sem que para isso tivesse o seu consentimento, não podendo haver uma imputação idêntica para todos os autores do delito. Requereu a absolvição pela excludente de culpabilidade designada coação moral irresistível, e subsidiariamente a condenação para o delito de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, em observância ao artigo 29, parágrafo segundo.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do acusado Gabriel às fls.

357/358 e 360/362, bem como certidões de fls. 381/382, sendo ele primário.

O réu teve sua prisão preventiva decretada nos autos, consoante decisão exarada às fls. 343/345, sendo detido em 10/09/2020 (fls. 403/405).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de reconhecimento fotográfico positivo de fls. 30/31, 45, 55 e 56, fichas clínicas médicas da vítima Marcelo de fls. 81/301, laudo pericial do local dos fatos de fls. 315/329, laudo pericial da vítima Marcelo de fls. 330/332 e pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

A vítima Natacha declarou, em solo policial, que no dia quinze de dezembro passado, no domingo, no final da tarde, aproximadamente às 18:30, quando estava no interior de sua residência, em seu quarto, foi surpreendida pela presença de dois indivíduos no interior de sua casa, sendo que um deles apontava uma arma de fogo para a cabeça de seu pai e ameaçava a todos os presentes, sendo seu pai, sua mãe e seu irmão, anunciando tratar-se de um roubo. Informou que os indivíduos falaram que sabiam que o pai da vítima era mestre de obras em condomínios e que teria dinheiro em casa, tendo seu pai falado que não tinha dinheiro guardado na residência. Afirmou que os suspeitos disseram que ele teria que ir junto com eles no banco para retirar o dinheiro no caixa eletrônico e que iriam levar o carro, celulares e relógios. Esclareceu que os indivíduos ainda amarraram as mãos da declarante, de sua mãe e só não amarram as mãos de seu irmão, pois seu pai pediu, pelo fato de que ele é autista e ficaria muito nervoso. Afirmou que os roubadores reviraram toda a casa em busca de objetos de valor. Relatou que os indivíduos passaram a procurar o controle do portão para sair de sua casa, mas como eles se apropriaram do controle ao invadir a casa, acabaram o perdendo enquanto procuravam objetos de valor, ficando nervosos e agressivos. Narrou que um dos indivíduos permaneceu com a declarante, sua mãe e seu irmão, no quarto da declarante e outro indivíduo desceu com o pai da declarante para tentarem abrir o portão. Afirmou que passado algum tempo, a declarante e sua mãe ouviram o barulho característico de disparos de arma de fogo e a declarante saiu correndo de seu quarto encontrando o seu pai caído na garagem "vomitando" sangue pela boca, tendo lhe dito que um dos indivíduos lhe desferiu um tiro na boca. Informou que eles arrombaram o portão de sua casa com o ombro e saíram correndo dali, tomando rumo ignorado. Disse que saiu correndo para rua gritando por socorro, tenho um vizinho que mora ali próximo socorrido seu pai, levando-o ao Pronto Socorro. Narrou que posteriormente ele foi transferido para o Hospital São Camilo, onde se encontra na UTI devido à gravidade do ferimento sofrido. Informou que os dois indivíduos que praticaram o roubo, era de cor parda, altura aproximada de 1,90 metros, não tendo como descrever sua idade, pois ele tapava o rosto com a mão e posteriormente colocou uma camiseta cobrindo o seu rosto. Relatou que o outro indivíduo também era de cor parda altura aproximada de 1,80 metros, idade aproximada de 25 anos. Esclareceu que ao confortar a filmagem realizada pelo sistema de monitoramento de imagens de sua casa com as fotografias extraídas de arquivos criminais disponíveis, a declarante reconheceu um dos autores do roubo, tratando-se do indivíduo de GABRIEL FELIPE DOS SANTOS MONTEIRO RG 71.653.541-3, formalizando o reconhecimento fotográfico positivo deste indivíduo. Ao ser ouvida em juízo, a vítima Natacha afirmou que estava no quarto de seus pais quando ouviu muito barulho na sala de dois homens falando alto, muito irritados. Narrou que abriu a porta do quarto para ver quem era, viu um rapaz com a arma apontada na cabeça de seu pai e o outro revirava moveis da casa. Disse que quando

eles viram a declarante, eles foram para o quarto com seus pais, sendo que seu irmão deficiente, também estava no quarto, deitado na cama. Relatou que eles os trancaram no quarto, aumentaram o volume da TV e mandaram a declarante e sua família falar mais baixo para os vizinhos não ouvirem. Disse que eles falavam que sabiam a profissão do pai da declarante, e sabiam que ele tinha dinheiro guardado em casa. Afirmou que eles passaram a revirar tudo, pegaram brincos, celulares e outros objetos. Narrou que quando não acharam nada, eles começaram a ficar bastante alterados e o que não estava armado passou a amarrar a declarante e sua mãe. Disse que como o outro indivíduo queria levar o pai da declarante até o banco para sacar dinheiro, ficava empurrando a declarante e jogando a declarante no chão, para ficar calada, pois estava chorando. Narrou que pegaram a chave do carro da declarante, pois eles não acharam o controle do portão, nem a chave do carro de seu pai. Relatou que o rapaz armado, depois de toda a discussão e agressividade, pegou seu pai sozinho, falou para Gabriel ficar com a declarante e os demais no quarto e que não era para soltá-los. Esclareceu que neste momento estavam amarrados no chão e Rafael, que estava armado, desceu com seu pai para buscar dinheiro no banco. Disse que eles demoraram e então ouviu disparo de arma e o grito de seu pai. Narrou que nesse momento pediu para Gabriel abrir para ele deixa-la ver seu pai. Relatou que ficou empurrando a porta e Gabriel mesmo abriu a porta, sendo que quando ele viu o pai da declarante no chão, ensanguentado, ele arrombou o portão social e saiu correndo. Afirmou que o armado fugiu, acreditando que pelos fundos, pois ficou rastro de pegadas, sendo que as câmeras dos vizinhos o viram sair pela rua de trás, enquanto Gabriel foi filmado pela câmera da rua da frente. Disse que vizinhos socorreram seu pai ao hospital. Informou que seu pai ficou 20 dias hospitalizado, 3 na UTI em coma, o tiro entrou e se alojou na medula óssea dele, com diagnóstico inicial de morte cerebral, pois perdeu as artérias no lado direito, não tinha comandos, sendo que 1 dia e meio depois, veio o diagnóstico de que ele ficaria tetraplégico. Afirmou que no terceiro dia, tiraram o sedativo dele, seu pai estava com um retorno melhor, movia o braço direito e falaram da possibilidade dele recuperar os movimentos. Disse que ele demorou quase 20 dias para voltar a comer, sendo que ficou com sequela no braço direito até hoje. Relatou que na delegacia reconheceu o acusado Gabriel, que estava sentado numa sala, não tendo dúvidas quanto ao reconhecimento. Esclareceu que Gabriel ficou o tempo todo com o rosto descoberto, tinha tatuagem no pescoço e morava no bairro. Informou que os agentes rasgaram calcinhas de sua mãe, colocaram seus braços para trás e amarraram a declarante e sua mãe. Disse que seu irmão tem autismo, teve uma crise e acabou defecando na cama, sendo que o outro agente apontou arma para seu irmão e ele ficou nervoso, sendo que pediram para eles se acalmarem, pois seu irmão gritaria. Afirmou que correu até seu pai para socorrer com as mãos amarradas. Narrou que ficaram amarradas enquanto o outro indivíduo ia com seu pai até o banco, para pegar dinheiro. Relatou que seu pai disse depois que ele tentou abrir o carro da declarante, mas ele não achou o controle do portão. Informou que seu pai então disse que iria abrir o portão manualmente, tendo o agente ficado muito alterado, dizendo que iria matar todos. Afirmou que este indivíduo tentou subir a escada e seu pai tentou impedi-lo. Disse que eles ameaçavam matar todo mundo se não dessem o dinheiro. Afirmou que um controle estava perdido e o outro estava com uma pessoa que a declarante estava comprometida. Esclareceu que ele foi para cima de seu pai e seu pai o encurralou para ele não voltar para casa, pois ele disse que iria matar todos, quando, então, ele atirou em seu pai. Narrou que chegou a ver fotografia de fls. 30/31, reconhecendo como o agente que não estava armado e fez a declarante, sua mãe e seu irmão de reféns no quarto, sendo que também o viu na delegacia. Afirmou que na foto não parecia ter tatuagem, mas o viu pessoalmente e teve certeza que era ele. Narrou que os agentes subtraíram brincos e pulseiras, sendo que os Iphones foram jogados numa esquina e perto de um lago, onde foi encontrado por um PM, sendo que o de sua mãe jogaram no mato. Disse que eles subtraíram os aparelhos, mas durante a fuga os jogaram fora sendo que os localizaram através do localizador. Narrou que os agentes durante o roubo estavam extremamente nervosos, muito irritados, falavam alto, empurravam, ameaçavam, não sabendo o que estava ocorrendo. Afirmou que Gabriel amarrou a declarante com muita força, sendo que ficou toda roxa

no dia seguinte. Narrou que não falaram ou fizeram nada que motivasse tal agressividade, sendo que atendeu tudo que eles pediram. Disse que o próprio agente perdeu o controle na bagunça que fez, tendo a declarante informado que tinha um controle em seu carro. Narrou que eles disseram que tinha dinheiro na casa, mas eles não encontraram e ficaram ainda mais irritados. Informou que fisicamente os agentes estavam bem, inclusive nas filmagens estavam andando bem, um deles vestido de social, os dois bens vestidos, não pareciam alcoolizados ou drogados. Disse que foi amarrada pelas mãos, para trás, e ficou trancada no quarto para não saírem, sendo que ele ficou na passagem para não saírem. Disse que os dois agentes fecharam tudo juntos e quando o armado saiu com seu pai, Gabriel já trancou a porta, sendo que tentou se arrumar, e imediatamente o agente fez a declarante se sentar. Afirmou que o réu se trancou junto com a declarante, sua mãe e irmã dentro do quarto. Narrou que os dois estavam muito alterados, não havendo um mais nervoso. Narrou que quando ficou no quarto com Gabriel, ele mandava calar a boca, ficar quieta, mandava fazerem seu irmão calar a boca, querendo preservar o silêncio para os vizinhos não ouvirem, não sabendo se ele tinha visão do que o outro agente fazia. Esclareceu que não tinham visão do que estava acontecendo entre Rafael e seu pai, pois foi tudo trancado, além disso a televisão foi ligada no último. Disse que escutou o barulho do tiro na garagem, fez eco e seu pai gritou. Narrou que Gabriel disse que não ia abrir a porta, a declarante começou a gritar, quando então ele correu e danificou o portão. Disse que reconheceu Gabriel, que era o que estava dentro do quarto com a declarante. Afirmou que Rafael, viu apenas o cabelo e o olho, pois estava todo coberto, não vendo sinais ou detalhes, mas depois de algum tempo de investigação, trouxeram imagem de Rafael, vizinhos os viram, e quando Gabriel foi a delegacia, ele deu o nome de Rafael e então souberam onde eles frequentavam. Informou que não tem condições de reconhecer com firmeza Rafael. Reconheceu com certeza, emocionada, o acusado Gabriel.

A vítima Josefa, em juízo, afirmou que estava na sala mexendo no celular quando seu marido subiu as escadas vindo da garagem, abriu a porta e falou não se assuste, sendo que o réu junto com Rafael subiu com seu marido. Narrou que um estava com a arma na cabeça de seu esposo, enquanto o outro já mandou a declarante entregar o celular. Disse que sua filha vinha descendo as escadas, quando ele a manou voltar. Afirmou que ele mandou a declarante ficar junto, levando todos para o quarto, tendo fechado a porta do quarto, amarrado a declarante e sua filha. Esclareceu que tem uma criança especial, autista, sendo que implorou para não fazerem nada com ele. Disse que Gabriel falou que não iria amarrar seu filho, sendo que soltou a barriga de seu filho e eles ficaram irritados. Narrou que seu esposo pediu para levar o filho ao banheiro, ele permitiu, mas quando seu marido sentou o filho no banheiro e ia fechando a porta, eles mandaram deixar aberta. Narrou que seu filho fez necessidades voltou e ficou na cama. Disse que rasgaram roupas e as amarram nisso, enquanto o outro saiu com seu esposo em direção a garagem. Disse que Gabriel fechou a porta, ficando a declarante e sua filha com ele. Narrou que pediu para ele para ligar a TV, pois seu filho estava muito nervoso, sendo que ele começou a falar palavrão dizendo para a declarante falar mais baixo. Disse que sua filha estava num puff, muito nervosa, tendo informado Gabriel que ela tinha depressão, para ele ter paciência. Relatou que a filha pedia para eles não fazerem nada ao pai. Disse que ele pegou bijuterias e colocou no bolso, mas ele pedia dinheiro. Afirmou que o indagou se ele não tinha família e ele disse que sim, e por isso ele estava ali. Disse que escutou um tiro e sua filha começou a se bater e a gritar, pediu para abrir a porta, ele segurou sua filha muito forte, tendo ela ficado com os braços roxos. Narrou que depois ele abriu a porta, ela saiu gritando, ele segurou a declarante que gritou por socorro. Afirmou que ele impedia sua filha de descer, tendo, posteriormente, arrombado o portão. Disse que viu seu marido todo ensanguentado, sendo que passou mal e foi levada ao UPA. Relatou que não recuperaram as bijuterias. Esclareceu que seu marido ficou 15 dias internado, sendo que fisicamente não voltou ao normal, ele sente muita dor, sendo que ele depende dos braços para trabalhar. Informou que após o fato sua filha piorou, vive a base de calmante, passa com psiquiatra e psicóloga, sendo que na época não fazia esse tipo de tratamento. Afirmou que quando avisaram os agentes da deficiência de seu

filho, eles continuaram agressivos, só não encostaram em seu filho e não o amarraram. Disse que violência foi praticada na frente de seu filho. Relatou que a declarante e sua filha foram amarradas no quarto. Disse que o outro saiu com seu esposo querendo que ele fosse pegar dinheiro no banco e Gabriel ficou com a declarante enquanto os dois saíam para o banco. Afirmou que não foi a delegacia, pois não estava querendo e não se lembra bem da feição deles. Narrou que após o fato, andava muito pelo bairro, conhecia todo mundo e agora só vai a igreja e se mudaram para um condomínio, não podendo mais caminhar com seu filho, leva-lo para a escola. Disse que foi amarrada com as mãos para trás, junto com seus filhos, sua filha e Gabriel, no mesmo cômodo, sendo que seu filho não foi amarrado quando souberam que ele tinha problema de saúde. Afirmou que as bijuterias foram levadas, sendo que não apresentou notas desses objetos. Esclareceu que não viu bem o que constou no boletim de ocorrência, sendo que viu que Gabriel pegou as bijuterias e as colocou no bolso, tendo levado tais objetos. Esclareceu que os celulares também foram levados, mas foram encontrados, não sabendo onde, no meio do mato, no bairro mesmo, concluindo que levaram para a declarante e sua filha não entrarem em contato com ninguém. Disse que não sabe se as bijuterias foram encontradas com os celulares. Afirmou que em nenhum momento foi até a delegacia realizar o reconhecimento. Esclareceu que não tem condições de reconhecer o réu e entregou este acontecido nas mãos de Deus. Disse que o perdoou, sendo evangélica.

Por sua vez, a vítima Marcelo, na fase inquisitiva, afirmou que estava em frente de sua residência, na garagem, com o portão aberto, quando repentinamente apareceram dois indivíduos, um dele armado, anunciando o assalto. Informou que imediatamente foi ordenado, pelo assaltante armado, que calasse a boca e fechasse o portão. Disse que o mesmo indivíduo ordenou que o declarante entrasse na casa, na companhia do segundo ladrão que vestia uma camiseta preta. Esclareceu que o indivíduo armado conduziu o declarante, a esposa dele e seus filhos até o quarto, lá ambos os assaltantes reviraram o quarto a procura de bens, ao passo que o assaltante armado não tirava a arma da cabeça de declarante. Afirmou que no momento em que os roubadores viram que não havia nada ali, o assaltante armado ordenou que o de camiseta preta amarrasse todos, no entanto só deixaram de amarrar seu filho, sendo que então desceram para a garagem, o declarante e o assaltante armado, pois o assaltante havia lhe dito para saírem buscar dinheiro no bando. Disse que o assaltante armado disse ao de camiseta preta que se não voltassem em pouco minutos, que podia matar todos da família, ocorre que na garagem o declarante não achou o controle para abrir o portão automático, e isso gerou nervosismo no assaltante que o acompanhava, que então lhe disse "estava tirando bandido" e que iria matar toda a sua família. Esclareceu que, neste momento, o declarante não tendo escolha, apanhou uma barra de ferro que estava ali e desferiu um golpe nas costas do assaltante, parte na nuca, para tentar conter sua ação. Informou que o assaltante caiu no vão da parede com o carro, sendo que desferiu outro golpe, que foi defendido pelo ladrão, sendo que no momento em que desferiu o terceiro golpe, já viu que o assaltante ainda não estava imobilizado, sendo que ouviu o barulho do disparo e sua visão ficou escura, sendo que apenas foi possível ver o bandido correndo e logo em seguida foi socorrido por um vizinho até o hospital. Narra por fim que ambos os assaltantes entraram no seu imóvel com o rosto descoberto.

Em juízo, a vítima Marcelo afirmou que levou sua mãe em Salto, fechou o portão e subiu para casa, sendo que ficou com calor e desceu, abrindo o portão, sentando na calçada. Afirmou que estava vendo carro para comprar e sentiu uma cutucada nas costas, no lado direito, e viu que um rapaz alto com a mão no nariz pediu que levantasse. Informou que levantou e foi saindo pela rua, mas o rapaz o empurrou para dentro de sua casa, sendo que viu Gabriel do lado. Disse que entraram em sua casa e eles pediram para fechar tudo. Afirmou que subiram para o quarto e colocaram ali o declarante e sua família, sentados na cama. Disse que colocaram sua filha e a sua mulher nos pés da cama de casal, enquanto seu filho autista estava na cabeceira assistindo tudo. Narrou que o agente estava apontando a arma para o declarante. Relatou que Gabriel foi olhando as coisas, perguntando de dinheiro, dizendo que sabia o que o declarante fazia. Informou que mandavam sua família calar a boca, o agente que estava com a arma começou a suar nervoso, sendo que pediu para ele se

acalmar, dizendo que daria o dinheiro que queriam. Narrou que ele ameaçou atirar em sua família, sendo que disse para o que estava armado, para irem buscarem o dinheiro. Disse que então Rafael disse para Gabriel amarrar sua família, sendo que muitas coisas aconteceram no quarto, e por isso tomou atitude de falar para irem buscar dinheiro. Afirmou que Rafael mandou Gabriel amarrar sua família e se não voltassem em 15 minutos, podia matá-los. Esclareceu que quando ia descer para a garagem, esqueceu o controle e votou, falou que precisava do controle, mas não acharam o controle, pois a casa estava bagunçada e sua família amarrada no quarto. Informou que perguntou para sua filha do controle e ela falou para pegar o dela dentro do carro. Narrou que o bandido pegou a chave no bolso dela e desceram para a garagem. Relatou que carro do declarante estava de frente para o da sua filha. Narrou que o espaço só dava para uma porta aberta. Afirmou que o indivíduo que estava armado mandou o declarante ir para o fundo da garagem, sendo que ele tentou abrir o carro, mas não conseguiu. Relatou que ele ficou muito nervoso, apontando a arma de longe, sendo que disse para ele deixar o declarante abrir, mas ele falava que iria matar sua família. Afirmou que abriu o carro de sua filha, sendo que ele foi atrás do carro e ficou apontando a arma para o declarante, mas não achou o controle. Informou que olhou para o agente e disse que não tinha achado o controle, sendo que ele lá atrás disse que iria matar sua família, pois estava "tirando ladrão", voltando para a escada. Narrou que correu atrás do indivíduo e o puxou pelo braço, quando ele bateu em sua cabeça com a arma. Disse que o indivíduo o empurrava e o declarante pedia calma. Narrou que ele batia a arma em sua cabeça, sendo que não sabia se ele iria matar sua família e então foi levando-o para o fundo. Disse que pegou uma barra de ferro e golpeou o rapaz, momento em que ele desferiu um tiro contra o declarante. Narrou que quando levou o tiro, deu um tranco para trás, tentou agarrar o teto solar do carro, mas a vista escureceu, tendo vomitado. Disse que viu a pessoa sair de cima do carro e ir embora. Afirmou que começou a vomitar sangue e caiu. Disse que tentou levantar, estava retomando a consciência, ouviu sua filha gritar que mataram o pai. Relatou que estava se afogando no chão, pois não conseguia respirar. Disse que o portão social estava aberto e quando eles entraram estava fechado. Informou que conseguiu sair para rua e falou para sua filha que a amava, pediu que ela cuidasse da família, sendo que a filha e a esposa estavam com as mãos amarradas. Afirmou que pediu para sua mulher cuidar de seu filho e disse que a amava. Informou que um vizinho o socorreu. Narrou que acordou na UTI, soube que a bala pegou embaixo do queixo até a nuca, perto de ficar paraplégico. Disse que não sabe o que ocorreu com os agentes. Afirmou que soube que sua filha foi para cima do agente quando ouviu o barulho e o outro agente fugiu pelo fundo. Afirmou que não fez reconhecimento do agente que atirou no depoente. Disse que até hoje tem dor nos braços. Afirmou que reconheceu Gabriel, sendo fácil reconhecer o mesmo. Esclareceu que o outro na hora não conseguiu reconhecer, pois estava sedado por causa das dores, mas depois o reconheceu. Disse que quando os policiais apresentaram a foto, ele não estava com o mesmo cabelo que estava em sua casa. Narrou que possivelmente as fotos estavam diferentes, sendo que no dia do fato o cabelo do agente era meio comprido, encaracolado, bagunçado, de cor escura. Disse que na foto do policial, o cabelo estava baixinho, sendo a fisionomia parecida. Informou que não se lembra de um ter chamado o outro pelo nome ou apelido. Afirmou que ficou prestando atenção na arma. Disse que ficou mais de um mês sem trabalhar em virtude dos fatos. Disse que o remédio que tira a dor estava fazendo mal aos seus ouvidos, sendo que parou de tomar o remédio e vive com dor. Relatou que recentemente a outra mão começou a doer e perdeu a força nos braços. Disse que depois foi informado por sua família que o agente pegou uns anéis, joias de sua mulher, levou a caixinha dela e celulares, sendo que conseguiram recuperar os celulares. Afirmou que as coisas de sua mulher foram levadas. Esclareceu que acha que já tinha visto Gabriel, que não ficou com máscara. Informou que o outro agente entrou na garagem com a mão no rosto e depois o viu com uma camisa no rosto. Narrou que viu filmagens e Gabriel ficou com sua família e o outro rapaz com o declarante. Esclareceu que tentou tirar o rapaz armado de sua casa, sendo que tinha esperança que ele não voltaria mais como ele para sua casa. Disse que pretendia salvar sua família. Afirmou que Rafael e Gabriel



não se comunicaram quando estavam separados, pois seu quarto fica em cima e o outro, armado, estava com o declarante na parte de baixo. Informou que pelos relatos de pessoas que não conhece foi dito que os dois se encontraram depois do ocorrido em uma rua nas proximidades. Informou que o tiro ocorreu porque teve que reagir, tendo atingido o agente com uma barra de ferro. Narrou que sua mulher disse que o agente foi colocando as coisas no bolso, mas não viu pois estava em outro local. Disse que não sabe se sua mulher apresentou nota de compra desses objetos. Esclareceu que não realizou o reconhecimento de Rafael, pois quando o apresentaram não tinha condições de reconhecer ninguém. Afirmou que quando as filmagens na câmera, verificou que quando ele chegou, ele estava com a mão na cara, depois encapuçado, mas quando viu a câmera, conseguiu ver nitidamente ele passando em frente de sua casa. Narrou que quando saiu da UTI não conseguia reconhecer nem sua mãe. Afirmou que depois, pela câmera, conseguiu reconhecer o agente. Afirmou que o corte de cabelo na foto era diferente, mas a fisionomia foi reconhecida pelo depoente porque viu nas filmagens da câmera. Afirmou que reconhece sem sombra de dúvidas Gabriel.

A testemunha arrolada em comum Bruno, policial civil, na fase judicial, afirmou que não participou diretamente das investigações, pois é área do 1 DP e trabalhava no 4 DP. Narrou que fez algumas diligências com Cirineu e localizaram o tênis e documento de Gabriel num imóvel perto da casa da vítima, no mesmo bairro. Disse que viram as imagens e reconheceu que era sim Foguinho, perfil dele, latrocínio há muito tempo, há outra pessoa presa, o autor é Foguinho. Disse que viu imagem do sistema de monitoramento da casa da vítima ou de vizinhos. Informou que na imagem viu os dois agentes, sendo que prontamente reconheceu Foguinho, sendo que pelo que se lembra não intermediou reconhecimento de Foguinho pelas vítimas. Disse que não teve contato com Gabriel. Informou que Foguinho já foi abordado diversas vezes, no último endereço, foi na Barroca, depois mudou para o Alpes, na casa de parentes, sendo que o abordou lá, conversaram, pegou novamente a qualificação dele, não tendo sombra de dúvida de quem é ele. Informou que tem certeza de que o réu Rafael é Foguinho e a pessoa que reconheceu na câmera de monitoramento no local do fato. Disse que desconhece o paradeiro de Rafael, sabendo que estava foragido em São Paulo. Disse que logo após Foguinho sair da cadeia, havia informação de que começou a vender droga na Barroca, sendo que fizeram diligência. Disse que abordaram o agente e Moacir repete que salvo engano houve latrocínio no Alberto Gomes, tendo o agente sido preso outra pessoa e quem matou a vítima foi Foguinho. Disse que não sabe se foi subtraído algum bem do imóvel.

Ao ser ouvido perante o juízo, Cirineu, policial civil, testemunha arrolada em comum, disse que os trabalhos começaram a partir das imagens da câmera de segurança na casa da vítima ou na rua, mostrando claramente Gabriel, já conhecido nos meios policiais, sendo que ainda não sabiam quem tinham auxiliado ele no roubo. Disse que por informação privilegiada, confirmaram o latrocínio de Gabriel junto com Foguinho. Afirmou que apuraram que tinha uma barbearia no Alpes, na Vila Martins, sendo qualificado, sendo que salvo engano ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Narrou que nas imagens, além da feição de Gabriel, e Foguinho ter uma pinta no rosto que aparece nas imagens. Informou que o Bruno policial, encontrou as mesmas vestimentas de Gabriel. Narrou que fizeram diligências no bar, confirmaram que Gabriel e Rafael estiveram lá, sendo que Gabriel foi preso temporariamente e informalmente confessou o delito e disse que esteve no bar perto do local do fato, onde encontrou Rafael, que o convidou para fazer "uma fita". Disse que "as fitas" foram duas ruas abaixo da rua de Gabriel, passaram pela rua, viram a vítima com o portão aberto, o renderam, Gabriel ficou com as vítimas em cima e Foguinho desceu, momento em que a vítima tentou numa oportunidade se desvencilhar, e Rafael atirou duas vezes contra a vítima Marcelo. Afirmou que mostraram para Gabriel a foto de Rafael, sendo que informou o vulgo de Foguinho e apontou o bairro que ele morava, sendo a Vila Martins. Disse que após os fatos, soube que Rafael teria fugido para São Paulo. Disse que salvo engano, participou dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas, sendo que se assinou, confirma tudo que foi feito no processo. Afirmou que Gabriel no momento do crime, pelo relatado pelas vítimas, depois de rendida a família, ele ficou em cima com as mulheres e Rafael desceu com Marcelo. Narrou que

verbalmente seria possível os dois se comunicarem em andares diferentes. Não teria visão, mas verbalmente daria para comunicarem. Disse que não se recorda se algo chegou a ser subtraído.

Perante o juízo, Carlos, testemunha arrolada em comum, policial militar, relatou que não participou de tal ocorrência e nem tampouco foi feita sua oitiva, não assinou nenhum documento. Informou que no dia do fato, salvo engano, estava de folga. Informou que não se lembra de Cireneu ter entrado em contato com o depoente para tentar esclarecer equívoco a respeito do nome de determinado agente.

A testemunha Andressa, arrolada pela defesa, ouvida em juízo, afirmou que nada sabe sobre os fatos. Disse que conhece Gabriel, há uns 2 anos da igreja. Disse que o réu Gabriel, até onde o conhece, é pessoa bem educada, sempre ajudou pessoas, nunca soube nada além da presente acusação. Disse que ficaram sabendo sendo que ele estava arrependido quando se entregou para a polícia. Informou que desconhece o envolvimento dele em outros crimes, sendo boa pessoas na comunidade.

Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa Henrique, em juízo, narrou que nada sabe sobre a acusação. Disse que conhece Gabriel de Itu, da Igreja onde o depoente é pastor, há mais de 7 meses. Afirmou que Gabriel, para o depoente, como pastor, e para a Igreja, é pessoa que ajudou a igreja e o ajudou, sempre foi bom com o depoente e com vizinhos, participou dos cultos, aulas, nunca deu trabalho para depoente ou para a igreja, sendo boa pessoa. Narrou que não tem informações sobre o envolvimento dele na vida do crime. Disse que foi o depoente que o levou a delegacia. Informou que quando ele estava sendo procurado, acompanhou-o até a delegacia, sendo que ele decidiu se entregar, participou das reuniões, onde aplicam viver o que é certo. Narrou que então juntos decidiram ele se entregar, sendo que o réu se arrependeu.

Em juízo, Elisângela, testemunha arrolada pela defesa, narrou que nada sabe sobre os fatos. Disse que conhece Gabriel há uns 2 anos, da cidade de Itu, e frequentam a mesma igreja. Disse que soube que o próprio acusado contou sobre a acusação, sendo que ele disse que ia atrás do processo dele e queria mais uma chance, dizendo que errou bastante e queria a chance de poder corrigir. Disse que Gabriel é boa pessoa, trabalhador, ajudou bastante em sua casa, aconselhava, dizia que essa vida não é a melhor escolha, que era bom estudar e se interessar por coisas diferentes. Esclareceu que é bondoso e estava presente em tudo que faziam na igreja, junto com a esposa. Informou queria ter a chance de começar tudo de novo.

A testemunha Luis, arrolada pela defesa, perante o juízo, afirmou que nada sabe sobre a acusação. Disse que conhece Gabriel há mais de 3 anos, da Igreja onde congregavam juntos. Informou que Gabriel é uma pessoa excelente, humilde, exemplar, conhece muito sobre a igreja e dividiam os assuntos, na vida e espiritualmente, aprendeu muito com ele. Disse que estavam sempre juntos, junto com o pastor Henrique. Narrou que faziam muitas coisas boas, ele ajudou sua esposa em oração. Esclareceu que independente do que ele já fez, é uma pessoa exemplar. Afirmou que crê que o acusado esteja arrependido, pois queria mudança e o arrependimento bate, pois o que aconteceu com ele já passou ele quer mudar na vida dele com a esposa, trabalhar e conquistar algo na vida, passando coisas boas para as pessoas.

Ao ser interrogado em sede policial, o acusado Gabriel narrou que se envolveu em ocorrência de violência doméstica e acabou por ser preso. Relatou que acerca do crime em tela, esclarece que saiu de sua casa no dia 15/12/2021, por volta das 7h30, quando encontrou um conhecido que se chama Rafael, o qual tem o apelido de "foguinho" ou "ferrugem" e foram juntos a um bar de nome "Bar do Vitão", situado atrás da escola Silvia Bauer no bairro Jd. Aeroporto, na rua Frei de Constancio Philips Ordem Carmelita, nº 103 - Itu/SP. Informou que, em dado momento, durante conversa com "foguinho", este disse ao suspeito que tinha "uma fita para fazer", contudo, não tinha nada certo ainda. Esclareceu que estavam siando do bar e ao passarem na frente da casa da vítima lembraram que era a mesma pessoa que estava no bar momentos antes, dirigindo um veículo da marca BMW e acreditaram, portanto, que ele tinha bastante dinheiro, sendo o interrogado avisado nesse momento que tal pessoa era o alvo do assalto. Disse que nessa hora "foguinho" informou que estava armado e convidou o declarante para realizar o roubo, sendo aceito. Relatou que nesse momento viram que a vítima estava em frente a referida casa e então

retornaram ao local e “foguinho” rendeu a vítima, sacando um revólver de sua cintura, anunciando o roubo. Disse que logo em seguida, o interrogado também adentrou ao imóvel e fechou o portão da garagem. Informou que enquanto “foguinho” fazia a vítima de refém, o declarante foi até um dos quartos onde estavam a esposa e os filhos de Marcelo e permaneceu com eles no cômodo revirando o local a procura de pertences de valor. Afirmou que nesse momento ouviu um barulho de disparo de arma de fogo e por isso saiu correndo pela porta da frente, precisando estourar o portão social a fim de deixar o local, sendo que no caminho visualizou a vítima caía e agonizando. Narrou que não sabe esclareceu como “foguinho” deixou o local, porém na fuga acabou o encontrando próximo a uma oficina de motos (Comando Motos), sendo observado que “foguinho” estava com o rosto machucado e com sangue. Disse que não visualizou o momento do disparo e, portanto, não pode esclarecer como foi essa situação envolvendo “foguinho” e a vítima. Narrou que não chegou a perguntar sobre o ferimento de “foguinho”, porém no momento deduziu que a vítima havia reagido ao assalto. Disse que depois desse episódio voltou ao referido bar onde estava inicialmente e lá pediu um UBER com destino ao terminal de ônibus do bairro Cidade Nova e, de lá, pegou um ônibus para a cidade de São Paulo e ficou na casa de um pessoal conhecido. Apresentou a foto de RAFAEL OLIVEIRA MARTINS, vulgo “foguinho” ou “ferrugem”, RG: 45.175.877-8 afirmou ser a mesma pessoa que praticou o roubo apontado acima. Esclarece que no dia dos fatos estava com uma camiseta preta. Informou que após o roubo, não teve nenhuma notícia acerca do paradeiro do comparsa.

Interrogado em juízo, o acusado Gabriel alegou que estava com Rafael tomando refrigerante, momento em que Rafael falou que ele tinha que buscar um dinheiro com uma pessoa, mas não disse o nome. Disse que ele chamou o interrogando para ir junto, não falou o valor e acabou indo. Disse que o bar era “Bar do Cido”, localizado no Jardim Aeroporto. Narrou que foi com Rafael até a casa e chegando lá Marcelo estava sentado tomando cerveja, não sabia que Rafael estava armado, sendo que ele sacou a arma de fogo, começou um assalto e o interrogando estava junto. Disse que acabou indo junto na casa, em nenhum momento agrediu ou xingou a vítima. Alegou que ficou conversando com a vítima Marcelo na garagem e o interrogando estava a todo momento tentando acalmá-lo. Disse que somente soube que o outro agente estava armado quando ele sacou a arma. Narrou que participou do assalto, mas não tinha conhecimento da arma de fogo, pois ele estava na garagem com a vítima e o interrogando ficou tentando acalmar as vítimas e um menino com problema mental, sendo que ficou tentando acalmar quando ouviu o barulho do tiro. Narrou que naquele momento ficou apavorado, não sabia o que fazer. Informou a filha do casal correu, o interrogando correu também e quando viu Rafael não estava mais lá, concluiu que ele teria corrido pelo fundo. Informou que no desespero estourou o portão e saiu correndo. Disse que depois disso acabou indo para chácara de sua mãe, onde houve uma ocorrência, uma briga e foi parar na delegacia. Disse que foi para São Roque, saiu na preventiva, e depois foi para a chácara de sua mãe, onde foi preso. Informou que saiu e ficou na Avenida das Nações, na casa que seu avô deu. Informou que a oficial de justiça não o achou e seu avô falou que estavam a sua procura, sendo que então se entregou. Pede desculpas para as vítimas e está arrependido. Disse que trabalha com pintura, tem esposa, é casado e tem dois filhos. Disse que já usou droga quando mais novo, mas não usa mais. Afirmou que acompanhou Rafael e quando ele abordou a vítima, já abordou com a arma e então descobriu que ele estava armado. Narrou que foi Rafael que amarrou as vítimas, sendo que quando tentou acalmá-las elas não estavam amarradas, e quando houve o disparo também tentou acalmá-las, estando elas já estavam amarradas. Disse que quando foi perguntar a Rafael o que estava acontecendo, mas ele ameaçou atirar no interrogando também. Informou que já estavam dentro da casa. Confessa ter participado do roubo, mas não levou nenhum objeto. Disse que não prendeu as vítimas e nem a criança em nenhum cômodo, ficou conversando com eles, Rafael tinha amarrado a esposa e a filha da vítima, a criança estava assistindo, tem problema mental, não entendia o que estava acontecendo, mas em nenhum momento foi rude ou agressivo. Disse que não sabia que Rafael ia atirar em Marcelo. Disse que só foi junto porque ele ia receber um dinheiro e iam continuar no bairro. Informou que estava em um beco sem saída e

acabou participando do roubo. Disse que não desistiu pois ele já tirou cadeia e estava armado e ficou com medo e dele fazer algo contra o interrogando. Disse que em nenhum momento disse para Rafael atirar na vítima. Deduziu que o acusado e a vítima entraram em luta corporal. Afirmou que ouviu o tiro, entrou em desespero e acabou estourando o portão automático. Narrou que estava no quarto com as vítimas e não tinha visão nenhuma de Rafael, que estava há 11 metros. Informou que não compactuou com a tentativa de latrocínio, apenas no roubo, nem sabia que ele estava armado. Disse que as vítimas estavam amarradas por Rafael, sendo que depois ele desceu com Marcelo, onde eles estavam conversando, sendo que não dava para ouvir e saiu o disparo.

Esta a prova produzida, que confirma integralmente a acusação.

Ao contrário do alegado pela defesa, o réu foi denunciado pela prática do crime de roubo qualificado pela lesão grave.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

Analisando todo o material probatório amealhado, de forma englobada, a existência do crime imputado ao réu, nos moldes impostos pela acusação, restou suficientemente demonstrada, não havendo que se falar em fragilidade das provas.

Não é caso de reconhecimento de nenhuma excludente de culpabilidade, eis que as testemunhas foram categóricas em afirmar que o réu Gabriel as amarrou, agiu com agressividade e as supervisionava, enquanto seu comparsa acompanhava a vítima Marcelo, procurando dinheiro.

O réu em momento algum agiu como se não soubesse do roubo ou como se não estivesse em conluio com o corréu, atuando como coautor do crime em análise, apresentando conduta ativa desde a abordagem inicial da vítima Marcelo.

Como bem ponderado pelo órgão ministerial, o adota-se a teoria monista, entendendo-se que autores responderão por um só crime na medida de sua culpabilidade. É